

1500423-09.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

ANDERSON FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de março de 2022, por volta das 18h45min, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500423-09.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500423-09.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000677

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

ANDERSON FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de março de 2022, por volta das 18h45min, na Rua Darci Ribeiro, nº 119, Bairro Jardim Santa Marina, nesta

cidade e comarca de Jacareí, trazia consigo e guardava, para entrega a terceiros com fim de consumo, 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína (peso líquido de 66,73g) e 14 (catorze) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente chamada de "maconha" (peso líquido de 32,11g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo foi apurado, policiais militares receberam informação via COPOM sobre uma denúncia feita através do telefone 190, a qual relatava que um indivíduo branco, de camiseta listrada em preto e branco, bermuda preta e chinelos brancos estaria vendendo drogas na Rua Darci Ribeiro, sendo que ele ocultava os entorpecentes em um cano de escoamento de um imóvel da mesma rua.

Assim, os policiais se deslocaram ao local, onde se depararam com o denunciado que possuía as mesmas características apontadas na denúncia. Anderson, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se evadir correndo.

Os milicianos conseguiram deter o denunciado e o submeteram a busca pessoal. Em poder dele foram encontrados cinco pinos plásticos contendo cocaína, quatro porções de "maconha" e R\$ 77,00 em dinheiro trocado.

Em seguida os policiais questionaram o denunciado sobre a existência de mais drogas e ele, após admitir informalmente a traficância, acabou apontando o local onde ocultava o restante das drogas, que era exatamente o local indicado na denúncia passada pelo COPOM.

Assim, em um cano de escoamento próximo, os policiais apreenderam mais 50 pinos de cocaína e outras 10 porções de "maconha". Diante do apurado, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 59/60).

Foi determinada a notificação do réu e fixado o rito especial da Lei de Drogas (fls. 71/72).

Realizada a notificação (fl. 125), foi apresentada resposta preliminar (fls. 130/131).

Recebida a denúncia (fls. 135/139), foi procedida à citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes deduziram suas pretensões por meio de debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 30/31), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 39/41), pelo exame químico toxicológico (fl. 88/89), que apontou substância indicada na portaria SVS/MS 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu ANDERSON FERREIRA DA SILVA, perante a autoridade policial, disse que que foi adquirir drogas no local, todavia, com a chegada dos policiais, acabou correndo porque tem passagens criminais. Em juízo, negou os fatos. Disse que tinha saído do trabalho e foi para o local para adquirir drogas. Disse que as drogas com ele encontradas na revista pessoal se destinavam ao seu próprio consumo. Disse que desconhece a origem e propriedade das demais substâncias entorpecentes descritas na denúncia. Disse que fugiu da polícia pois, ficou medo pois, já foi processado por tráfico de drogas. Disse que auferia renda mensal de aproximadamente R\$500,00. Disse que consome cocaína e maconha todos os dias, no mínimo cinco pinos por dia. Disse que cada pino custa em média R\$10,00. Disse que não conhecia os policiais militares responsáveis por sua prisão.

A testemunha PM VICTOR ROCHA FERNANDES MARTINS, disse que estavam em patrulhamento de rotina quando receberam informações via Copom que um indivíduo com as características físicas e vestimentas do acusado estavam praticando tráfico no local. Disse que se deslocaram até o endereço informado e o réu fugiu ao perceber a aproximação policial. Disse que conseguiram deter o acusado e na busca pessoal encontram pinos de cocaína e maconha, além de dinheiro e um aparelho celular. Disse que o próprio réu apontou o local onde estava guardando o restante das drogas e na saída de um cano de água localizaram um sacola contendo o restante das drogas descritas na inicial acusatória. Disse que as informações recebidas pelo Copom também davam conta que o acusado escondia as drogas na saída de um cano de água, que se localizava nas proximidades. A testemunha PM FÁBIO BALBINO DA SILVA, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório azealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu negou as imputações.

Em que pese a negativa, tal versão não encontrou amparo no conjunto probatório.

Devem ser considerados os depoimentos dos policiais, os quais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos. Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

É fato que não houve flagrante do momento da venda, todavia, o crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 66,73g de cocaína e 32,11g de "maconha" - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como as demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Indício, "é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias", segundo o art. 239 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Quando os indícios são conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos

autos, permitindo a ilação a respeito da autoria e materialidade, nada impede o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, ficou nervoso.

Em que pese ser absolutamente crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, a pretendida desclassificação não merece guarida, em que pese o esforço do dedicado defensor.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando, ainda, a variedade e quantidade da droga e sua natureza, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente (fls. 85, referente aos autos 0004807-83.2020). Em razão da agravante, aumento a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Considerando a reincidência bem como a gravidade do delito, equiparado a hediondo, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

A detração não surtirá efeitos para alteração do regime imposto tendo em vista que a fixação decorreu da gravidade do delito, equiparado e hediondo, bem como em razão da reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR ANDERSON FERREIRA DA SILVA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da

custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de recolhimento, comunicando-se ainda ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Determino a incineração das drogas apreendidas, certificando-se.

Determino a perda em favor da União do dinheiro e dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização, para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06. Oportunamente, proceda-se ao arquivamento.

P.R.I.C.

Jacarei, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA